

RECURSO CÍVEL Nº 5077076-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: VIVENDAS DOS JARDINS DE COSMOS (AUTOR)

CEF. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA CEF. FAR, OPERACIONALIZADO PELA CEF, É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NÃO HÁ ANOTAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TENHA SIDO ALIENADO A TERCEIROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBRIGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL TÊM NATUREZA PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos acima. Condeno a CEF ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5077076-06.2024.4.02.5101

510015099027 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5077076-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: VIVENDAS DOS JARDINS DE COSMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Caixa Econômica Federal -CEF contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de cotas condominiais em atraso.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"(...)

*Inicialmente, rejeito a preliminar de **ilegitimidade passiva ad causam**, uma vez que no contrato de arrendamento residencial não há transferência de propriedade, respondendo a CEF pelas cotas condominiais em razão de tratar-se de obrigação propter rem. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:*

*EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. FUNDO D ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA. A hipótese em exame não é de alienação fiduciária, regida pela Lei 9.514/97, em que o credor fiduciário, de regra, não responde pelas despesas condominiais enquanto não ocorrer a consolidação da propriedade. O caso é de arrendamento residencial, em que não há transferência da propriedade, tratando-se de situação semelhante à locação. Tratando-se de imóvel de propriedade do FAR, e sendo **CEF** a operadora do PAR e responsável pelos bens e direitos adquiridos no âmbito do referido programa (artigo 2º da Lei 10.188/2001), responde a referida empresa pública pelas quotas condominiais caso haja inadimplência por parte dos arrendatários, até porque o não pagamento possibilita ao arrendador, por força da legislação de regência e do contrato, a rescisão do pacto. Precedentes. (TRF4, AC 5002869-26.2020.4.04.7104, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 08/04/2021)*

Considerando, ainda, que a ré também não impugnou em concreto os cálculos apresentados pelo autor, estes devem ser tidos como corretos e verdadeiros. Assim, há de ser condenada a CEF a pagar as cotas condominiais que, de acordo com a planilha do Evento 01, Anexo 8, estejam pendentes de quitação, nos termos da fundamentação. Além das cotas vencidas, são inseridas na condenação das vencidas no curso do processo, conforme requerido pela parte autora.

No tocante à multa e aos juros, aplica-se o artigo 1.336, §1º, do Código Civil, devendo, portanto, ser observada a **taxa de juros convencionada de 1% (um por cento) ao mês** (Artigo 49 da Convenção Condominial), a contar do vencimento de cada parcela, fixando-se a **multa em 2% (dois por cento) sobre o valor do débito**.

Nesse sentido, vale conferir o seguinte julgado do Eg. TRF da 2ª Região:

ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS. COTA DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. JUROS DE MORA. 1. Cuida-se a apelação do Condomínio do Edifício Milos à questão da ilegitimidade da fixação da data da citação como termo inicial dos juros moratórios. 2. As cotas condominiais estão sujeitas à juros de mora e multa, de acordo com o estabelecido na convenção do condomínio e no art. 1336 do Código Civil. 3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial dos juros de mora, nas obrigações, é a data de vencimento de cada parcela, devendo a sentença ser modificada neste ponto. 4. Esta não é uma dívida que se constitui em juízo. É uma dívida que já nasce líquida e certa, portanto os juros de mora são devidos das datas de vencimento de cada quota. 5. Apelação provida para fixar termo inicial dos juros de mora a partir das datas de vencimento de cada quota, nos termos da fundamentação supra. (TRF-2 - AC: 00098748820104025101 RJ 0009874-88.2010.4.02.5101, Relator: Jose Eduardo Nobre Matta, Data de Julgamento: 13/06/2017, 5ª Turma Especializada)

Por fim, quanto à correção monetária, a Convenção prevê a utilização do índice aplicado aos depósitos de FGTS (ARTIGO 49), devendo ser este o índice de correção a ser aplicado sobre o valor devido.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e no artigo 1.336 do Código Civil, para condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

(i) ao pagamento das cotas condominiais vencidas e não pagas, referentes à unidade 204 do Bloco 04 do Condomínio VIVENDAS DOS JARDINS DE COSMOS, situado na Rua das Amendoeiras, nº 270, Cosmos, Rio de Janeiro - RJ CEP: 23.056-620, do período compreendido entre 10/2023 a 04/2024 perfazendo o montante de R\$ 2.489,46 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), atualizado até setembro de 2024. O referido montante deverá ser atualizado, até a data do efetivo pagamento, mediante a incidência de correção monetária calculada de acordo com o índice aplicado aos depósitos de FGTS e de juros moratórios de 1% ao mês.

(ii) ao pagamento das cotas condominiais vencidas no curso da demanda, enquanto durar a obrigação (art. 323 do CPC), as quais, por sua vez, deverão ser atualizadas mediante a incidência de correção monetária calculada de acordo com o índice aplicado aos depósitos de FGTS, de multa de 2%, e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da convenção do condomínio.

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o pagamento de custas, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, salvo em caso de recurso interposto por parte não beneficiária de isenção de custas.

Em havendo interposição de recurso, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais com as nossas homenagens.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para requerer o que for de seu interesse.

Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Recorre a CEF alegando, em síntese, a responsabilidade exclusiva do arrendatário do imóvel pelo pagamento das cotas condominiais em atraso, requerendo sua inclusão no polo passivo da demanda. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia consiste em averiguar se a CEF é parte legítima para responder como devedora em cobrança de cotas condominiais inadimplidas e relativas a imóveis do Programa do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Sabe-se que as taxas condominiais constituem obrigações *propter rem*, cuja responsabilidade pelo pagamento é do proprietário, que tem o direito real sobre o imóvel, nos termos dos arts. 1.336, I, c/c 1.345 do Código Civil. Isso significa dizer que tais obrigações aderem à coisa, permitindo sejam elas exigidas apenas do proprietário, que assume inclusive as dívidas anteriores do imóvel.

Sobre o tema, vide julgado do Colendo STJ que reflete o entendimento consolidado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - CONDOMÍNIO - TAXAS CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ADJUDICAÇÃO - ADQUIRENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

*1- Na linha da orientação adotada por esta Corte, o adquirente, em adjudicação, responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel adjudicado, **tendo em vista a natureza propter rem das cotas condominiais.***

2- Recurso não conhecido.” (REsp 829.312 - RS, Relator Jorge Scartezzini, quarta turma, DJ 26/06/2006).

No caso, encontra-se nos autos cópia da certidão de ônus reais do imóvel, emitida em 29/08/2024, na qual o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR consta como proprietário, **não havendo quaisquer registros de que a propriedade tenha sido alienada a terceiros** (evento 1, DOC4).

Convém esclarecer que o FAR, Programa estabelecido pela Lei nº 10.188/2001, é gerido pela CEF, que ostenta a qualidade de vendedora/credora fiduciária do imóvel, incumbida, ainda, de representar judicial e extrajudicialmente o Fundo.

Portanto, o que se extrai dos autos é que o imóvel é de propriedade do FAR, o qual é operacionalizado pela CEF. Consequentemente, em se tratando de obrigação *propter rem*, cabe a ela responder pelas dívidas do bem.

Assim, assiste razão ao condomínio autor quando busca o pagamento das taxas de condomínio pela CEF, proprietária do bem, devendo a ré, caso entenda cabível, litigar em regresso em face do arrendatário para reaver eventuais valores pagos e que, nos termos do contrato de arrendamento, deveriam ser por ela pagos.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos acima.** Condeno a CEF ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.